APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006370-65.2013.404.9999/RS

RELATOR	:	**Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA**
APELANTE	:	**FLAVIO SILVA DA ROSA**
ADVOGADO	:	**Bruna Azevedo Pinheiro**
	:	**Roque Vanelli Pinheiro**
	:	**Amarildo Vanelli Pinheiro**
APELADO	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

D.E.

Publicado em 03/04/2014

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. **AUXÍLIO-ACIDENTE**. **DESEMPREGADO**. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ESPECÍFICA.

1. O desemprego na época do acidente não constitui óbice à concessão do **auxílio-acidente**, se o **segurado** estava abrangido pelo período de graça de que trata o art. 15 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado nos autos a incapacidade definitiva para o trabalho habitual do autor e não mera redução de sua capacidade laborativa, é de ser restabelecido o benefício de auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, observada a prescrição quinquenal. 3. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença *stricto sensu* previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (*sine intervallo*).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso e determinar a implantação do benefício, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de março de 2014.

Desembargador Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **6539787v3** e, se solicitado, do código CRC **197EEDEC**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): João Batista Pinto Silveira
Data e Hora: 26/03/2014 16:48

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006370-65.2013.404.9999/RS

RELATOR	**:**	**Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA**
APELANTE	**:**	**FLAVIO SILVA DA ROSA**
ADVOGADO	**:**	**Bruna Azevedo Pinheiro**
	:	**Roque Vanelli Pinheiro**
	:	**Amarildo Vanelli Pinheiro**
APELADO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente procedente o pedido de **auxílio-acidente**.

A parte autora apela, alegando, em suma, que faz juz ao **auxílio-acidente**, pois apesar de estar **desempregado** na época do acidente, mantinha a qualidade de **segurado**.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Controverte-se, na espécie, sobre o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de **auxílio-acidente**, sob o fundamento de que não havia previsão legal para a concessão de tal benefício para quem estivesse **desempregado**.

O autor requereu administrativamente o **auxílio-acidente** em 05-10-10, indeferido pelo mesmo motivo (fl. 20).

O apelo merece provimento. Conforme consta dos autos, o autor trabalhou como ajudante de carga e descarga de 09-03-04 a 22-02-05 e, ainda que estivesse **desempregado** quando ocorreu o acidente (13-06-05), não há dúvida de que estava em gozo do chamado "período de graça", nos termos do art. 15 da LBPS.

Nesse sentido, vejamos os fundamentos do voto proferido na AC 2005.04.01.051051-3 a seguir transcritos:

A circunstância de não constarem nos autos provas de que a demandante esteja empregada não se constitui em óbice à concessão do benefício, a par da proibição prevista no § 7º do art. 104 do Dec. 3.048/99. Ainda que o Decreto estabeleça não ser cabível ***auxílio-acidente*** *quando o* ***segurado*** *estiver* ***desempregado****, tal restrição não poderá prevalecer no cotejo com a Lei de Benefícios, que não a institui e nem sequer vincula a indenização como decorrência de lesões por acidente de trabalho.*
A esse respeito assinala-se a seguinte lição (in "Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social", de Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior, ed. Livraria do Advogado, 5ªed. rev. e atual., 2005, p. 297):
"As situações reconhecidas pela administração como ensejadora do direito à percepção do ***auxílio-acidente*** *estão descritas, exemplificativamente, no anexo III do regulamento, o qual, aliás, no § 7º de seu art. 104, em restrição de duvidosa legalidade, uma vez que a lei refere acidente de qualquer natureza, estabelece que não cabe a concessão de* ***auxílio-acidente*** *quando o* ***segurado*** *estiver* ***desempregado*** *por ocasião do acidente, podendo ser concedido o auxílio-doença previdenciário, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Como já destacado nos comentários ao artigo 15, quando alguém mantém a qualidade de* ***segurado****, mantém todos os direitos inerentes a essa qualidade, razão pela qual, não sendo exigida carência para essa prestação nem havendo vedação expressa da Lei de Benefícios, não poderia o RPS efetuar tal restrição. Ademais, a prestação não é mais devida apenas em face de acidente de trabalho, mas em razão de acidente de qualquer natureza."*
Nesse sentido, também trago à colação os seguintes julgados:
"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE ***AUXÍLIO-ACIDENTE****.*
O fato de o Impetrante estar ***desempregado*** *não constitui óbice para a concessão do benefício de* ***auxílio-acidente****, eis que não deixou de pertencer à categoria de "empregado", mantendo tal condição enquanto estiver vinculado à Previdência Social pelas contribuições vertidas nessa condição."*
(REO 2000.04.01.001431-7/PR, Rel. Des. Fed. Virgínia Scheibe, DJU 10-10-01, p. 938).
"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE ***AUXÍLIO-ACIDENTE****. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTÍFICIO. QUALIDADE DE* ***SEGURADO****.*
- O ***auxílio-acidente*** *é concedido à pessoa que mantém sua qualidade de* ***segurado*** *e que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, tiver sua capacidade laboral reduzida para o trabalho que exercia habitualmente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).*
- O desemprego não constitui óbice a concessão de benefício previdenciário, se o ***segurado*** *está abrangido pelo período de graça de que trata o art. 15 da Lei nº 8.213/91.*
(AC 2000.70.05.003358-1/PR, Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 21-05-03, p. 765).

Segundo a lei previdenciária, o direito ao benefício de **auxílio-acidente** está condicionado à diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequela de acidente de qualquer natureza. Assim, pertinente ao caso em apreço, a transcrição do art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86 - O ***auxílio-acidente*** *será concedido, como indenização, ao* ***segurado*** *quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.*

Conforme constou do laudo judicial (fls. 97/98), o autor está definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual desde o acidente (trabalhador rural e em armazéns de cereais), podendo ser reabilitado para atividade que não exija a mesma intensidade de carga física, como atividades no comércio ou administrativa.

Assim, não se trata de caso de **auxílio-acidente**, pois não há mera redução da capacidade laborativa, mas sim incapacidade definitiva para a sua atividade habitual, ou seja, o autor não consegue mais realizar as suas atividades habituais de forma permanente, devendo ser reabilitado para outra profissão.

Conforme se verifica em anexo, o autor não possui vínculo empregatício desde a cessação de seu auxílio-doença em 30-07-06 e possui 29 anos de idade (nascimento em 02-10-84 (fl. 12).

Dessa forma, diante do conjunto probatório, entendo que o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde sua cessação administrativa, pois comprovado nos autos que está definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual.

Registre-se que, segundo o entendimento firmado nesta Corte, nos pleitos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ou **auxílio-acidente**, concluindo-se pela incapacidade total e definitiva do **segurado**, é devida a aposentadoria por invalidez, e se a incapacidade for parcial e/ou temporária, é devido o benefício de auxílio-doença, e se há somente redução da capacidade, é devido o **auxílio-acidente**, mesmo que não haja pedido expresso neste sentido, não só porque esses benefícios repousam em origem comum, mas também em razão de não ser de bom senso obrigar a parte autora a propor nova demanda judicial, com base nos princípios da utilidade e economia processual. E tal decisão não caracteriza cerceamento de defesa ou mesmo julgamento *ultra petita* ou extra petita a justificar a sua anulação, porque não decorre nenhum prejuízo ao INSS na elaboração de sua defesa, na medida em que, repita-se, esses benefícios têm natureza assemelhada e idêntico fundamento, qual seja, a incapacitação do postulante.

Nesse sentido:

*PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO " EXTRA " OU " ULTRA PETITA". Em caso em que o **segurado** postule apenas o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a conversão do pedido em aposentadoria por invalidez não se configura como ultra ou extra petita, se resulta da perícia médica que a incapacidade laboral do **segurado** é total e permanente. A diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é meramente circunstancial, dependente do grau de incapacidade do **segurado**. Uma é temporária. A outra permanente. O valor é o mesmo, inexistindo prejuízo à Previdência. O que não seria razoável é obrigar o **segurado** a ajuizar nova ação para obter o reconhecimento da aposentadoria por invalidez. Aplica-se a regra do art 463 do CPC/73. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo influir no julgamento da lide, cabe ao Juiz tomá-lo em consideração. Embargos infringentes rejeitados. (EIAC n.º 96.04.31957-4/SC, Terceira Seção, DJ de 24-02-1999, Relator para o*
Acórdão Des. Federal João Surreaux Chagas).

Vejamos, ainda, recente decisão desta 6ª Turma em caso semelhante:

*PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Reforma da sentença que concedeu o **auxílio-acidente**, pois comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora é portadora de sequela de fratura que acarreta incapacidade para a sua atividade laborativa habitual de forma definitiva e não mera redução. 2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF4, REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 0001519-80.2013.404.9999, 6ª TURMA, Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, POR UNANIMIDADE, D.E. 16/05/2013)*

Assim, é de ser restabelecido ao autor o benefício de auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo (30-07-06 - fl. 23), com o pagamento dos valores

atrasados.

A nova redação do art. 103 da Lei nº 8.213/91, contempla, em seu caput, hipótese de prazo decadencial no que respeita à revisão de ato concessório e, no seu parágrafo único, caso de prazo prescricional quanto ao recebimento de créditos devidos aos segurados, sendo que a diferença de tratamento da matéria encontra-se cristalizada no enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se cuidando da hipótese descrita no caput, apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação é que são alcançadas pela prescrição.

Desse modo, tendo o feito sido ajuizado em 13-10-11, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 13-10-06.

Dos consectários

Segundo o entendimento das Turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região estes são os critérios aplicáveis aos consectários:

a) CORREÇÃO MONETÁRIA:

A correção monetária, segundo o entendimento consolidado na 3ª Seção deste TRF4, incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e jurisprudencialmente aceitos, quais sejam:

- ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64);
- OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86);
- BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89);
- INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91);
- IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92);
- URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94);
- IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94);
- INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
- IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei nº 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei nº 8.880/94);
- INPC (a partir de 04/2006, conforme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91, e REsp nº 1.103.122/PR).

Entendia a 3ª Seção deste Tribunal que a contar de 30.06.2009, data em que passou a viger a Lei nº 11.960/09, de 29.06.2009, publicada em 30.06.2009 (a qual alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), deveria haver, para fins de atualização monetária e juros, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Não são aplicáveis, todavia, no que toca à correção monetária, os critérios previstos na Lei nº 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, por conta de decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das

ADIs 4.357 e 4.425, que apreciou a constitucionalidade do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2006. Essa decisão proferida pela Corte Constitucional, além de declarar a inconstitucionalidade da expressão *"na data de expedição do precatório"*, do §2º; dos §§ 9º e 10º; e das expressões *"índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"* e *"independente de sua natureza"*, do §12, todos do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, **por arrastamento, também declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29.07.2009 (atualização monetária pelo índice de remuneração da poupança)**.

Impõe-se, pois, a observância do que decidido com efeito *erga omnes* e eficácia vinculante pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, restabelecendo-se, no que toca a juros e correção monetária, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/09, ou seja, apuração de **correção monetária pelo INPC**.

b) JUROS DE MORA

Até 30.06.2009 os juros de mora, apurados a contar da data da citação, devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de 30.06.2009, por força da Lei n.º 11.960, de 29.06.2009(publicada em 30.06.2009), que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, para fins de apuração dos juros de mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice oficial de aplicado à caderneta de poupança. Registre-se que a Lei 11.960/09, segundo o entendimento do STJ, tem natureza instrumental, devendo ser aplicada aos processos em tramitação (EREsp 1207197/RS. Relator Min. Castro Meira. Julgado em 18.05.2011).

Observo que as decisões tomadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 **não interferiram com a taxa de juros aplicável às condenações da Fazenda Pública**, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do RESP 1.270.439. Com efeito, como consignado pela Ministra Eliana Calmon no julgamento do MS 18.217, "*No julgamento do Resp 1.270.439/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte, diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/99 no que concerne à correção monetária, ratificou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública após 29.06.2009, de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança*".

c) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 76 desta Corte: *"Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência".*

d) CUSTAS PROCESSUAIS: o INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo,

contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça (artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, com a redação da Lei Estadual nº 13.471/2010, já considerada a inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI nº 70038755864 julgada pelo Órgão Especial do TJ/RS), isenções estas que não se aplicam quando demandado na Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4), devendo ser ressalvado, ainda, que no Estado de Santa Catarina (art. 33, p. único, da Lei Complementar estadual 156/97), a autarquia responde pela metade do valor.

Despesas Processuais no Rio Grande do Sul

A isenção das despesas judiciais, especialmente na condução de Oficiais de Justiça, prevista pela Lei Estadual n° 13.471/2010, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70038755864, Órgão Especial, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 03/10/2011), de modo que cabe reconhecer-lhe os decorrentes efeitos *erga omnes* e *ex tunc* - ressalvada a eventual situação de coisa julgada, onde isenção pelo decisório reconhecida somente pode ser excluída pela pertinente rescisória. Como mera admissibilidade de efeitos, e não nova declaração de inconstitucionalidade, não se aplica a cláusula da reserva de plenário.

De outro lado, não acompanho a compreensão de inconstitucionalidade da isenção de custas para entes públicos, prevista pela mesma Lei Estadual n° 13.471/2010 (admitida na Argüição de Inconstitucionalidade nº 70041334053, Órgão Especial, Tribunal de Justiça do RS, Relator para Acórdão: DES. EDUARDO UHLEIN, Julgado em 04/06/2012), matéria ainda pendente de decisão na ADI 4584/STF, porque limitada e proporcional a isenção criada, que não afasta parcela representativa das custas e o faz em prol de entes voltados à satisfação social (similarmente admitiu o Supremo Tribunal Federal isenção criada pelo Estado de Minas Gerais em favor de entidades beneficentes de assistência social - ADI 1624, Relator CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, vu 08/05/2003) e porque a destinação dos tributos (no caso das custas, taxas, às *atividades específicas da Justiça* - art. 98, § 2º CF, incluído pela EC nº 45/04) não lhe altera a competência legislativa (e de isenção), como se dá na análoga situação de imposto de renda de servidores estaduais e municipais.

Está o INSS, pois, isento das custas processuais, mas obrigado ao pagamento das despesas judiciais, notadamente na condução de Oficiais de Justiça.

DA TUTELA ESPECÍFICA DO ART. 461 DO CPC

Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do CPC, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo (TRF4, 3.ª Seção, Questão de Ordem na AC n.º 2002.71.00.050349-7/RS, Rel. para o acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09-08-2007), determino o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício de auxílio-doença da parte autora, a ser efetivada em 45 dias, com DIP na data do presente julgamento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto por dar provimento ao recurso e determinar a implantação do benefício.

Desembargador Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA

Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **6539786v3** e, se solicitado, do código CRC **75A0DD62**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	João Batista Pinto Silveira
Data e Hora:	26/03/2014 16:48

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 26/03/2014

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006370-65.2013.404.9999/RS
ORIGEM: RS 00026090320118210133

RELATOR	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
PRESIDENTE	:	Néfi Cordeiro
PROCURADOR	:	Procurador Regional da República Claudio Dutra Fontella
APELANTE	:	FLAVIO SILVA DA ROSA
ADVOGADO	:	Bruna Azevedo Pinheiro
	:	Roque Vanelli Pinheiro
	:	Amarildo Vanelli Pinheiro
APELADO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO	:	Procuradoria Regional da PFE-INSS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 26/03/2014, na seqüência 81, disponibilizada no DE de 12/03/2014, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Certifico que o(a) 6ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO E DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
VOTANTE(S)	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
	:	Juiz Federal ROGER RAUPP RIOS
	:	Des. Federal NÉFI CORDEIRO

Gilberto Flores do Nascimento
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Gilberto Flores do Nascimento, Diretor de Secretaria**, na

forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **6603531v1** e, se solicitado, do código CRC **702B801C**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Gilberto Flores do Nascimento
Data e Hora:	27/03/2014 12:59